

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 05-04-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DR4Y1584JW9F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073886585

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073886585

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073886585



ПРИГОВОР

Именем Закона

12.11.2003

мун.Кишинэу

Суд Центру,

в составе:

Председатель

А.Карауш

Секретарь

А.Чобану

Прокурор

С.Балкан

Адвокат

С.Гаврилица,

рассмотрел на судебном заседании уголовное дело по обвинению Мачерета Алексея Артур, родившегося 23.06.1973, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23, русской национальности, работающего в качестве консультанта фирмы «ONIX», среднее специальное образование, ранее, 21.02.2003, приговорённого Судом Центру мун. Кишинэу на основании ст.225-5, ч.1 УК РМ к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год, согласно ст.43 УК РМ в совершении преступления, предусмотренного ст.225-5, ч.2 УК РМ, ст. ст.225-5, ч.1 УК РМ и ст.225-3 УК РМ,

у с т а н о в и л:

Ранее осуждённый Мачерет А. не сделал соответствующие выводы и опять совершил следующие преступления.

Так, в неустановленных следственными органами времени и месте приобрёл жидкость «Solutan» в целях производства наркотического вещества. Принёс жидкость «Solutan» домой, Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003 на кухне приготовил с использованием йода и красного фосфора наркотическое вещество перветин для личного использования. Часть приготовленного наркотического вещества Мачерет А. ввёл внутривенно в ту же ночь. 13 февраля 2003 во время проверки по месту жительства Мачерета Алексея Артур, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23 сотрудники полиции обнаружили и изъяли следующие вещи: одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета 3,2 мл, 8 использованных одноразовых шприцов, 3 ампулы, на одной из которых была надпись «Solutan», бумажный пакет с порошкообразным веществом жёлтого цвета весом 1,6 гр., фрагменты спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета, 2 флакона с фиолетовой кристаллической жидкостью, полиэтиленовый кулёк с веществом тёмно-красного цвета.

Согласно отчёта экспертизы №525 от 28.02.2003 вещество из одноразового шприца, изъятого у Мачерет А., представляет собой наркотическое вещество,

полученное кустарным путём, «Перветин» («эмфитамин»), который содержит 0,256 гр. перветина и относится к наркотическим и психотропным веществам, вещество фиолетового цвета в двух флаконах представляет собой металлический йод, а вещество тёмно-красного цвета является красным фосфором, и они могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – перветина, лекарства, которое содержит эфедрин; в 6 использованных одноразовых шприцах и в 1 ампуле, изъятых в квартире Мачерета А., были обнаружены остатки вещества, которое содержит перветин, относящийся как к наркотическим, так и к психотропным веществам. На фрагментах спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета и на флаконе с надписью «Solutan», обнаружены следы эфедрина, который является перкурсором и психотропным веществом.

Экспертизой от 13.02.2003 установлено, что Мачерет А. находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления вещества перветин.

Также Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003, приготовив кустарным путём на дому наркотическое вещество «перветин», часть которого использовал сам, а другую часть дал бесплатно своим знакомым Карповичу Л., Поперечному А., Каларашу Г. и Бондаренко Е., которые употребили наркотическое вещество «перветин» в квартире Мачерета А., то есть в кв. №23 по ул. Г. Асаки, 49Б, мун.Кишинэу.

На судебном заседании обвиняемый признал частично свою вину, объяснив, что действительно, в ночь с 12 на 13 февраля 2003 в своей квартире приготовил из жидкости «Solutan», которую купил ранее и хранил дома, наркотическое вещество «перветин». Вечером 12.02.2003 к нему домой пришла Бондаренко А. со своим другом и принесла шприцы, спичечные коробки с кристаллами эфидрина. Также у Анны был одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета. В квартире находился и Поперечный Андрей, который попросил Мачерета А. пожить в его квартире некоторое время, так как жена выгнала его из дома. Бондаренко А. и Калараш Г. сказали, что были на дискотеке и не употребляли наркотическое вещество. «Перветин», который он приготовил, употребил внутривенно.

Свидетель Калараш Г. сообщил суду, что 12 февраля 2003 вечером пришёл со своей подружкой Бондаренко А. домой к Мачерету А.. Кроме них у Мачерета А. дома были ещё 3 или 4 человека, которые находились на кухне, в комнате. Он захотел пить и выпил из чашки чай на кухне. У чая был специфический вкус, и кто-то из присутствующих сказал, что в чае есть перветин. У Мачерета А. находились до утра 13 февраля. А утром пришли сотрудники полиции и задержали их, сопроводив в Наркологический диспансер для проверки, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения. Ранее он ещё приходил к Бондаренко А. домой к Мачерету А. и знает, что последний готовит наркотические вещества.

Свидетель Бондаренко А. знакома давно с Мачеретом А.. 12 февраля 2003 вечером вместе с Калараш Г. пришла в гости к Мачерету А., где находились до утра, когда пришли сотрудники полиции и задержали их.

Свидетель Лаударь К. сообщил суду, что 13.02.2003, располагая оперативной информацией, что как будто в квартире №23 по ул. Г. Асаки, 49Б

изготавливаются и употребляются наркотические вещества, он вместе с другими сотрудниками ДССОС и двумя свидетелями выехали на место происшествия. Дверь квартиры открыл Мачерет А. – хозяин квартиры. В квартире находилось 6 человек, 2 из которых женского пола. У всех было странное поведение. В квартире на кухне и в комнате были разбросаны использованные одноразовые шприцы. На кухне были различные кастрюли, миски со следами кристаллов, фрагменты спичечных коробков со следами кристаллов какого-то вещества жёлтого цвета. Также были обнаружены кристаллические вещества красного и фиолетового цветов. Мачерет А. объяснил, что он по специальности химик и проводит различные эксперименты с обнаруженными веществами. Все обнаруженные предметы были упакованы, опечатаны и отправлены на экспертизу. Лица, находившиеся в квартире Мачерета А. вместе с Мачеретом А. были сопровождены в Наркологический диспансер для проведения экспертизы, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения.

Свидетель Балмуш О., приглашённый в качестве свидетеля-ассистента 13.02.2003 в квартиру Мачерета А., дал аналогичные показания.

Суд высказался критически о показаниях свидетелей Карпович Ю., Поперечный А., которые сообщили на судебном заседании, что 12.02.2003, находясь в гостях у Мачерета А. не употребляли наркотические вещества и не видели, чтобы кто-то другой употреблял наркотические вещества. Также они заявили, что ранее не употребляли в квартире Мачерета А. наркотические вещества и им ничего не известно о том, что Мачерет А. изготавливает и реализует наркотические вещества. Также суд даёт критическую оценку и показаниям свидетеля Бондаренко А.

Суд считает, что свидетели Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечный А. изменили показания во время судебного заседания с целью защитить Мачерета А., с которым знакомы много лет и находятся в дружеских отношениях. В своих показаниях во время уголовного расследования свидетели Бондаренко А., Карпович Л., Поперечный А. заявили, что употребляли 12.02.2003 наркотическое вещество «первитин», находясь в гостях у Мачерета, и что «первитин» изготовил Мачерет А. и угостил их.

Вина обвиняемого Мачерета А. также подтверждается и другими доказательствами, которые опровергают показания свидетелей Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечного А..

Таким образом, вину обвиняемого Мачерета А. подтверждают следующие доказательства: протокол осмотра места преступления от 13.02.2003 (лист дела № 11), научно-технический отчёт №410 от 19.02.2003 (лист дела №13) и отчёт экспертизы №525 от 28.02.2003 (лист дела №54-55), которыми установлено, что жидкий раствор в одноразовом шприце, изъятом у Мачерета А., представляет собой раствор «первита», приготовленный кустарным путём (метамфетамин). Этот раствор содержал 0,256 гр. «первита». (метамфетамина), который относится к наркотическим и психотропным веществам, а вещество фиолетового цвета в 2 флаконах является металлическим йодом, вещество тёмно-красного цвета в полиэтиленовом кульке является красным фосфором.

Металлический йод и красный фосфор могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – первитина,

лекарства, которое содержит эфедрин. В шести использованных одноразовых шприцах, изъятых у Мачерет А., были обнаружены остатки вещества первитин, что содержит эфедрин в кристаллическом веществе, обнаруженном на фрагментах спичечных коробков и во флаконе с надписью обнаружен «эфедрин», который относится к прекурсорах и психотропным веществам.

В протоколах медицинского обследования для установления состояния опьянения №595,592,590,591 от 13.02.2003 (лист дела №15-18), установлено, что Бондаренко Е., Карпович Л., Поперечный А. 13.02.2003 находились в стадии наркотического опьянения, вызванного «первитином».

Протоколом наркологической судебной экспертизы №61 от 27.03.2003 установлено, что Мачерет А. страдает наркоманией и нуждается в лечении (лист дела № 63-64).

Таким образом, заслушав обвиняемого, свидетелей, рассмотрев материалы дела, представленные доказательства, суд считает, что вина обвиняемого Мачерета А. доказана полностью, а его действия следует квалифицировать согласно ст.217,ч.2 УК РМ в редакции от 12.06.2003 как незаконную деятельность по обороту наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, производство, хранение, отпуск, наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, совершённую повторно и согласно ст.219,ч.1 УК РМ квалифицировать как организацию или содержание притонов для потребления наркотических или психотропных веществ.

Для назначения наказания суд, согласно положениям ст. 75 УК РМ, принимает во внимание характер и тяжесть совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства дела, которые смягчают или отягчают ответственность.

Мачерет А. признал свою вину, искренне раскаивается, ранее был осуждён за похожее преступление, характеризуется удовлетворительно, совершённые преступления не являются тяжёлыми.

Несмотря на изложенные обстоятельства, суд считает, что перевоспитание и исправление обвиняемого Мачерета А. возможно без изолирования от общества, то есть возможно применить условное наказание. На основании изложенного, согласно ст.384-389 суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.217, ч.2 УК РМ и ст.219, ч. 1 УК РМ, на основании которых назначить следующее наказание:

--согласно ст. 217, ч.2 УК РМ – 5 лет тюремного заключения.

--согласно ст.219, ч.1 УК РМ—1 год тюремного заключения.

Согласно ст.84 УК РМ, поглощением менее строгого наказания более строгим, окончательно Мачерету А. определить наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.84 ч.4 УК РМ к новому назначенному наказанию присоединяется наказание, назначенное Судом Центру мун. Кишинэу от 21.02.2003 и поглощением

менее строгого наказания более строгим окончательно Мачерету А. назначается наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.90УК РМ отсрочить приведение назначенного Мачерету А. наказания в исполнение, установив испытательный срок 1 год

Предварительную меру, назначенную Мачерету А. – арест, отменить и освободить из-под ареста в зале судебного заседания.

Вещественные материалы, приложенные к делу, уничтожить.

Приговор подлежит обжалованию в Апелляционную палату Кишинэу в течении 10 дней.

Председатель заседания /подпись/

А. Карауш

Переводчик: Бужор Н.

Вульф

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Алёна Мирон

Спрошито,
процессуально и
срочно не имеет
5(пять) листов.

И.О. переводчика
Евг. Кушану

Д.М. Д. Марон

Дир. Т. Чекула

